FAST PAY

Compra Ahora, Paga Después

CONTRATO DE AFILIACIÓN

Contrato celebrado entre Fast Pay y el Comercio Afiliado

República de Honduras | Versión 1.0 | 2025

DATOS DE LAS PARTES

FAST PAY (PRESTADOR DEL SERVICIO)	
Razón Social:	_____
RTN:	_____
Domicilio:	_____
Representante Legal:	_____
Correo electrónico:	_____
Teléfono:	_____
EL COMERCIO AFILIADO	
Razón Social / Nombre Comercial:	_____
RTN:	_____
Giro / Actividad Comercial:	_____
Domicilio Fiscal:	_____
Representante Legal:	_____
Correo electrónico:	_____

Teléfono:	_____
Sitio web / App:	_____

Las Partes mencionadas anteriormente acuerdan celebrar el presente **Contrato de Afiliación a la Red Fast Pay BNPL** (en adelante el "Contrato"), bajo las cláusulas y condiciones que se establecen a continuación, de conformidad con las leyes de la República de Honduras.

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

1.1 El presente Contrato tiene por objeto regular las condiciones bajo las cuales el Comercio Afiliado se incorpora a la red de Comercios Afiliados de FAST PAY, habilitando a sus clientes para realizar compras de bienes y/o servicios mediante la modalidad de pago diferido BNPL (Buy Now, Pay Later) ofrecida por FAST PAY.

1.2 Bajo este esquema, FAST PAY asumirá el riesgo crediticio de los compradores, liquidará al Comercio Afiliado el importe neto de cada transacción aprobada (valor bruto menos la Comisión del 7%), y gestionará directamente el cobro de cuotas a los Usuarios.

1.3 El Comercio Afiliado acepta FAST PAY como método de pago válido y se compromete a respetar las condiciones de integración, operación y liquidación establecidas en este Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA. PROCESO DE AFILIACIÓN E INTEGRACIÓN

2.1 Para completar la afiliación, el Comercio deberá:

- Completar el formulario de afiliación con información veraz y documentación legal vigente.
- Proporcionar documentos de constitución legal, RTN, identificación del representante legal y estados financieros recientes.
- Superar el proceso de debida diligencia (Due Diligence) de FAST PAY, incluyendo verificación AML/KYB (Know Your Business).
- Integrar el método de pago FAST PAY en su punto de venta físico, plataforma de e-commerce o aplicación móvil, siguiendo las especificaciones técnicas provistas por FAST PAY.

2.2 FAST PAY proporcionará al Comercio Afiliado la documentación técnica (APIs, SDKs, plugins o instrucciones de integración) necesaria para habilitar el método de pago BNPL en sus canales de venta, así como soporte técnico durante el proceso de integración.

2.3 La aprobación de la afiliación queda a discreción exclusiva de FAST PAY, quien podrá rechazar solicitudes sin necesidad de expresar causa.

CLÁUSULA TERCERA. COMISIÓN POR SERVICIO BNPL

3.1 Por cada transacción BNPL procesada a través de la plataforma FAST PAY, el Comercio Afiliado pagará a FAST PAY una comisión equivalente al siete por ciento (7%) sobre el valor bruto de la transacción (en adelante la "Comisión"). Esta Comisión es fija y aplica a todas las transacciones independientemente del plan de cuotas seleccionado por el Usuario.

Ejemplo: Si el Comercio Afiliado procesa una venta de HNL 1,000.00, FAST PAY deducirá HNL 70.00 (7%) como Comisión y liquidará al Comercio HNL 930.00.

Nota: El MDR negociado reemplazará al estándar si las Partes acuerdan condiciones especiales por volumen, exclusividad o categoría de producto.

3.2 La Comisión se deducirá automáticamente del monto bruto de cada transacción antes de la liquidación al Comercio Afiliado. El Comercio Afiliado no trasladará el costo de la Comisión al Usuario como un cargo separado o visible en el precio de venta.

3.3 FAST PAY podrá revisar el porcentaje de la Comisión con un mínimo de treinta (30) días de notificación previa al Comercio Afiliado. Si el Comercio no acepta la nueva tarifa, podrá dar por terminado el Contrato conforme a la Cláusula Décima Tercera.

CLÁUSULA CUARTA. LIQUIDACIÓN Y PAGOS AL COMERCIO AFILIADO

4.1 FAST PAY liquidará al Comercio Afiliado el monto neto de cada transacción BNPL aprobada (valor bruto menos la Comisión del 7%) según el siguiente calendario:

- **Ciclo de liquidación:** _____ días hábiles después de la confirmación de la transacción (a negociar: D+1, D+2 o semanal).
- **Método de liquidación:** transferencia bancaria a la cuenta designada por el Comercio Afiliado.
- **Moneda:** Lempiras hondureños (HNL), salvo acuerdo expreso en contrario.

4.2 FAST PAY emitirá al Comercio Afiliado un reporte detallado de cada ciclo de liquidación a través del Portal de Comercios o por correo electrónico, indicando el detalle de transacciones, Comisión aplicada (7%) y monto neto liquidado.

4.3 FAST PAY asume el riesgo crediticio de los Usuarios. Una vez confirmada y liquidada la transacción al Comercio Afiliado, el incumplimiento del Usuario en el pago de sus Cuotas no afectará el monto ya liquidado al Comercio, salvo los casos de fraude, devolución o disputa previstos en este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA. DEVOLUCIONES, CANCELACIONES Y DISPUTAS

5.1 El Comercio Afiliado deberá notificar a FAST PAY toda devolución o cancelación de transacción dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su aprobación, a través del Portal de Comercios o por los canales habilitados.

5.2 En caso de devolución aprobada:

1. FAST PAY revertirá la obligación crediticia del Usuario por el monto devuelto.
2. Si la liquidación ya fue efectuada al Comercio Afiliado, este deberá reembolsar a FAST PAY el monto bruto de la transacción devuelta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación.
3. FAST PAY descontará el monto de futuras liquidaciones al Comercio si el reembolso no se realiza en el plazo establecido.

5.3 En caso de disputas por parte del Usuario relacionadas con la calidad, entrega o conformidad de los bienes o servicios, el Comercio Afiliado deberá colaborar activamente con FAST PAY para su resolución.

5.4 Las devoluciones por fraude imputable al Comercio Afiliado (transacciones no autorizadas originadas por negligencia del comercio) serán cargadas íntegramente al Comercio Afiliado.

CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL COMERCIO AFILIADO

El Comercio Afiliado se compromete a:

- Mantener vigente y actualizada su información legal, fiscal y bancaria en el Portal de Comercios de FAST PAY.

- Ofrecer el método de pago FAST PAY de forma visible y equitativa frente a otros métodos de pago disponibles.
- No discriminar al Usuario que elija FAST PAY como método de pago ni aplicar cargos adicionales por su uso.
- Garantizar que los bienes y/o servicios ofrecidos sean lícitos, de calidad comprobable y entregados conforme a lo acordado con el Usuario.
- Implementar y mantener la integración técnica del método de pago FAST PAY conforme a las especificaciones provistas.
- Notificar oportunamente a FAST PAY sobre devoluciones, cancelaciones o disputas de transacciones.
- Mantener estándares de seguridad de datos (PCI-DSS cuando aplique) y no almacenar datos de pago de los Usuarios sin autorización.
- Cumplir con la normativa de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y protección al consumidor vigente en Honduras.
- No utilizar la marca FAST PAY para fines distintos a la promoción del método de pago, sin autorización escrita previa.
- Guardar confidencialidad sobre las condiciones comerciales pactadas en este Contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE FAST PAY

FAST PAY se compromete a:

- Procesar las transacciones BNPL de forma oportuna, segura y transparente.
- Liquidar al Comercio Afiliado los montos netos correspondientes en los plazos acordados.
- Proporcionar acceso al Portal de Comercios con reportes detallados de transacciones y liquidaciones.
- Brindar soporte técnico y comercial al Comercio Afiliado durante la vigencia del Contrato.
- Asumir el riesgo crediticio de los Usuarios, sin recurso contra el Comercio Afiliado por incumplimiento de pago (salvo fraude imputable al comercio).
- Notificar al Comercio Afiliado con anticipación sobre cambios en tarifas, funcionalidades o condiciones del Servicio.
- Mantener la confidencialidad de la información comercial y financiera del Comercio Afiliado.
- Cumplir con la normativa hondureña de protección de datos personales de los Usuarios.

CLÁUSULA OCTAVA. USO DE MARCA Y MATERIALES DE MARKETING

8.1 FAST PAY otorga al Comercio Afiliado una licencia no exclusiva, revocable e intransferible para utilizar las marcas, logotipos y materiales de marketing de FAST PAY únicamente para la promoción del método de pago BNPL en sus canales de venta, durante la vigencia de este Contrato.

8.2 El Comercio Afiliado deberá utilizar los materiales en su formato oficial y no podrá modificarlos, combinarlos con otras marcas o utilizarlos de forma que dañe la imagen de FAST PAY.

8.3 FAST PAY podrá utilizar el nombre comercial y logotipo del Comercio Afiliado en su directorio de Comercios, materiales de marketing y comunicaciones al público, para promover la disponibilidad del método de pago BNPL.

CLÁUSULA NOVENA. PORTAL DE COMERCIOS Y ACCESO A DATOS

9.1 FAST PAY proporcionará al Comercio Afiliado acceso a un Portal de Comercios (web o API) desde el cual podrá:

- Consultar el estado de transacciones en tiempo real.
- Revisar el historial de liquidaciones y reportes financieros.
- Gestionar devoluciones y cancelaciones de transacciones.
- Descargar comprobantes y facturas de las comisiones cobradas.
- Actualizar información bancaria y de contacto.

9.2 El Comercio Afiliado es responsable de la seguridad de sus credenciales de acceso al Portal. FAST PAY no será responsable por accesos no autorizados derivados de negligencia del Comercio en el resguardo de sus credenciales.

CLÁUSULA DÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD

10.1 Las Partes se obligan a mantener la más estricta confidencialidad sobre toda la información que reciban en virtud de este Contrato, incluyendo condiciones comerciales, datos técnicos, información de clientes y estrategias de negocio.

10.2 La obligación de confidencialidad sobrevivirá a la terminación del Contrato por un período de tres (3) años.

10.3 La confidencialidad no aplicará a información que: (i) sea de dominio público, (ii) deba divulgarse por mandato legal o de autoridad competente, o (iii) sea desarrollada de forma independiente por cualquiera de las Partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. EXCLUSIVIDAD

El presente Contrato no otorga exclusividad a ninguna de las Partes, salvo que se suscriba por escrito un adendum de exclusividad con las condiciones particulares correspondientes. El Comercio Afiliado podrá ofrecer otros métodos de pago de forma simultánea, y FAST PAY podrá incorporar a otros comercios del mismo giro o categoría.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. PROHIBICIONES DEL COMERCIO AFILIADO

El Comercio Afiliado queda expresamente prohibido de:

- Procesar transacciones FAST PAY en nombre de terceros no autorizados o para actividades no relacionadas con su giro comercial declarado.
- Dividir artificialmente transacciones para evadir límites de crédito o controles de riesgo.
- Utilizar el método de pago FAST PAY para financiar actividades ilícitas, prohibidas por ley o contrarias a la moral pública.
- Compartir credenciales de acceso al Portal de Comercios con personas no autorizadas.
- Alterar o manipular los materiales de marketing de FAST PAY.
- Inducir a error a los Usuarios sobre las condiciones del financiamiento BNPL.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

13.1 Suspensión temporal: FAST PAY podrá suspender el acceso del Comercio Afiliado a la red FAST PAY de forma inmediata ante:

- Detección de actividades fraudulentas o sospechosas.
- Incumplimiento de obligaciones de reembolso por devoluciones.
- Violación de las prohibiciones establecidas en la Cláusula Décima Segunda.
- Inicio de un proceso judicial, concurso de acreedores o declaración de quiebra.

13.2 Terminación ordinaria: Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado este Contrato mediante notificación escrita con treinta (30) días de anticipación, sin necesidad de expresar causa.

13.3 Terminación por incumplimiento: Cualquiera de las Partes podrá terminar el Contrato de forma inmediata ante incumplimiento grave de la otra Parte, sin derecho a indemnización.

13.4 Efectos de la terminación: Las transacciones confirmadas antes de la terminación serán liquidadas conforme a los términos pactados. Las devoluciones y disputas pendientes se resolverán conforme a las condiciones de este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN

14.1 El Comercio Afiliado será responsable e indemnizará a FAST PAY por daños, pérdidas, costos y honorarios legales derivados de: (i) incumplimiento de sus obligaciones contractuales; (ii) fraude o actividades ilícitas realizadas por el comercio o su personal; (iii) reclamaciones de terceros por incumplimiento del comercio en la entrega de bienes o servicios.

14.2 FAST PAY no será responsable por pérdidas de negocio, lucro cesante o daños indirectos sufridos por el Comercio Afiliado derivados de interrupciones del Servicio por causas de fuerza mayor, mantenimiento programado o fallas de terceros proveedores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. PROTECCIÓN DE DATOS

Cada Parte será responsable del tratamiento de los datos personales que gestione en virtud de este Contrato, conforme a la legislación hondureña aplicable. El Comercio Afiliado no podrá utilizar los datos de los Usuarios de FAST PAY para fines distintos a la transacción comercial que los originó, ni compartirlos con terceros sin autorización expresa de FAST PAY y del Usuario.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. VIGENCIA

16.1 El presente Contrato tendrá una vigencia inicial de un (1) año a partir de la Fecha Efectiva, renovándose automáticamente por períodos iguales, salvo que cualquiera de las Partes notifique su intención de no renovar con al menos treinta (30) días de anticipación al vencimiento.

16.2 Las modificaciones a este Contrato requerirán acuerdo escrito entre las Partes o notificación de FAST PAY con treinta (30) días de anticipación, conforme a la Cláusula Décima Séptima.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. MODIFICACIONES

FAST PAY podrá modificar las condiciones del presente Contrato, incluyendo el porcentaje de Comisión y condiciones de liquidación, notificando al Comercio Afiliado con al menos treinta (30) días calendario de anticipación. Si el Comercio Afiliado no acepta las modificaciones, podrá dar por terminado el Contrato conforme a la Cláusula Décima Tercera. La continuación de operaciones tras el período de notificación implica la aceptación de los cambios.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes será responsable por incumplimientos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito fuera de su control razonable. La Parte afectada deberá notificar a la otra dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al evento, indicando la naturaleza del impedimento y el plazo estimado de resolución. Si el evento persiste más de treinta (30) días, cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

19.1 Las Partes procurarán resolver cualquier controversia de forma directa y amigable dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del conflicto por escrito.

19.2 De no llegarse a acuerdo, las controversias se someterán a los Tribunales de Justicia competentes de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, República de Honduras, renunciando las Partes a cualquier otra jurisdicción.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. DISPOSICIONES FINALES

20.1 Ley aplicable: El presente Contrato se rige por las leyes de la República de Honduras, incluyendo el Código Civil, el Código de Comercio y la normativa vigente aplicable al sector FinTech.

20.2 Acuerdo integral: El presente Contrato, junto con sus Anexos técnicos y comerciales, constituye el acuerdo completo entre las Partes, sustituyendo cualquier acuerdo verbal o escrito previo.

20.3 Independencia de cláusulas: La invalidez de cualquier cláusula no afectará la validez de las restantes.

20.4 Cesión: FAST PAY podrá ceder este Contrato a entidades relacionadas o sucesoras, notificando al Comercio Afiliado. El Comercio Afiliado no podrá ceder sus derechos u obligaciones sin autorización escrita de FAST PAY.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN

Leído y aceptado el presente Contrato en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, República de Honduras, a los ____ días del mes de _____ del año 20____.

FAST PAY, S.A. de C.V.	**EL COMERCIO AFILIADO**
Representante Legal	*Nombre: _____*
	RTN: _____
	Cargo: _____